

1501514-71.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de drogas, visualizaram o acusado realizar troca típica de tráfico e, no curso da fuga, dispensar uma sacola em cujo interior fora apreendida expressiva quantidade e variedade de drogas (23,53g de cocaína, em 28 pinos plásticos; 72,28g de "maconha", em 61 porções; e 29,97g de crack, em 92 pedras), além de quantia em dinheiro em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquários

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501514-71.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501514-71.2021.8.26.0617 2021/000901

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN BATISTA MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

ALAN BATISTA MARQUES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 08.11.2021, por volta das 20h00, na Rua São Tiago, altura do nº 100, Jardim São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros, 23,53g de cocaína, em 28 pinos plásticos; 72,28g de "maconha", em 61 porções; e 29,97g de crack, em 92 pedras.

Notificado o acusado para apresentação de defesa preliminar (fl. 74), veio aos autos à fl. 78.

Recebida a denúncia em 12.01.2022 (fls. 79/80), o acusado foi citado pessoalmente

(fl. 104). Em audiência, foi colhida prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a absolvição do acusado nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; a imposição de regime aberto para início de cumprimento de pena, com as substituições cabíveis; a aplicação de multa em patamar exequível e razoável; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado em juízo, negou a prática delitiva. Disse que em data anterior passava pelo local, conhecido ponto de tráfico, quando o traficante lhe pediu R\$ 200,00 emprestados, o que fez. Voltou no dia seguinte para ter seu dinheiro restituído, aproveitando para pegar parte em drogas (porções de 'maconha' e cocaína). A polícia então aportou ao local, empreendendo o traficante fuga. Dispensou a droga que estava consigo e ficou com o dinheiro, sendo preso em flagrante. Não conhecia os policiais. Consome cocaína e 'maconha' diariamente desde jovem, mas nunca fez tratamento. Não consome droga na cadeia e está bem de saúde (arquivo digital).

Os policiais militares WESLEY HENRIQUE FERRAZ DA SILVA e JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, ouvidos em juízo, em depoimentos e harmônicos, asseveraram que em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de tráfico, flagraram o réu em plena traficância, realizando troca típica com terceira pessoa. Ao notarem a presença da polícia, empreenderam ambos fuga, logrando apenas o réu ser abordado. No curso da fuga, ele dispensara sacola em cujo interior foi apreendida a droga ventilada, sendo também localizado em seu poder dinheiro (arquivo digital).

O laudo pericial de fls. 65/66 confirma que as substâncias apreendidas cuidam-se de cocaína e tetrahydrocannabinol (THC), que, como se sabe, são drogas.

A versão fornecida pelo réu, além de não convencer, é infirmada pelas seguras e harmônicas palavras dos policiais e prova pericial, que confirmam a existência e autoria delitivas.

Frise-se que nada há nos autos a demonstrar que os agentes tivessem qualquer interesse em falsamente incriminar o réu.

Impende considerar, ainda, que seria um contrassenso o Estado credenciar os policiais para velar pela segurança pública e, sem qualquer razão aparente, desconfiar sistematicamente de suas palavras.

Acrescento que não é exigível que diligências como a presente sejam acompanhadas de civis, sendo inimaginável existir voluntários para tarefa de tão grande risco à integridade física.

Sumulando, a palavra dos policiais, que, durante patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de drogas, visualizaram o acusado realizar troca típica de tráfico e, no curso da fuga, dispensar uma sacola em cujo interior fora apreendida expressiva quantidade e variedade de drogas (23,53g de cocaína, em 28 pinos plásticos; 72,28g de "maconha", em 61 porções; e 29,97g de crack, em 92 pedras), além de quantia em dinheiro em seu poder (R\$ 159,00 - fl. 72), elementos esses aliados ao laudo pericial, comprovam, à saciedade, que o réu trazia consigo a droga ventilada, para

fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Finalmente, plenamente constitucional a previsão, em abstrato, da multa no tipo penal ventilado. Visando o tráfico ao lucro, e sendo atividade econômica das mais rentáveis, houve por bem o legislador, colimando a asfixia financeira do traficante, cominar multa mais elevada que para outros delitos. Eventual impossibilidade de seu pagamento é matéria a ser discutida na execução penal, valendo anotar que seu não pagamento não implicará qualquer restrição ao direito de liberdade do acusado.

Resta fixar as reprimendas.

O réu não possui antecedentes criminais.

Nada de relevo há acerca de sua personalidade ou conduta social.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, ante a grande quantidade e natureza da droga apreendida (23,53g de cocaína, em 28 pinos plásticos; 72,28g de "maconha", em 61 porções; e 29,97g de crack, em 92 pedras), a revelar a intensidade do comércio ilícito.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, ao agente, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Inexistem agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento.

Como o réu é primário, de bons antecedentes, não havendo provas de que se dedique a outras atividades criminosas ou integre organizações desta natureza, reduzo as reprimendas de metade (§ 4º do art. 33), totalizando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

A redução deu-se neste importe ante as circunstâncias e consequências especialmente gravosas do delito, anotando-se, nesta etapa, o montante em dinheiro apreendido (R\$ 159,00), bem assim que o delito fora praticado em conhecido ponto de tráfico.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal, ante sua quantidade e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, 'b' e parágrafo 3º), conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade e inserção do réu no regime a que condenado.

Anote-se que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (§ 5º do art. 112 da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/19).

A substituição ou concessão de sursis são desautorizadas pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo o sursis também incabível pela mera quantidade das penas.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar, ALAN BATISTA MARQUES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (regime inicial semiaberto), afora 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade. Em caso de recurso, será incontinenti expedida guia de execução provisória, a fim de que o sentenciado seja inserido no regime a que condenado.

Recomende-se onde se encontra.

Sem condenação em custas, ante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 03 de março de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA